34

第	593 號
	12 日

外交部收電

機字第 5646 號

送電時間

呈部長

發電者	地名
葉公超	華府
發電	收電
48年10月13日10時0分	48年10月13日16時0分

批示

部內單位	擬辦	外部單位
☒部長 ☒政務次長 ☒常務次長 □秘書處 □總務司 □亞東司 □亞西司 □歐洲司 [✓ □美洲司] ☒條約司 □情報司 □禮賓司 □人事室 □主計室 □機要室		

註銷機密等級

（[redacted]）台北外交部（電二一）：㈢美方答述其一貫立場仍以和約未完成對台主權移轉手續為主點，對我所舉疵點均有答辯：㈠主權不存在情形非不可能，亦不違反國際公法。㈡金山和約簽字各國共同諒解台灣之最後處置由同盟國家國際會議決定。㈢開羅宣言等僅表示意向，並不具條約同等效力。㈣美及若干國家均曾迭公開表示台灣法律地位未決，至共同防禦條約關涉領土之規定，杜勒斯及參院於批准該約前均曾說明並不影響台灣法律上地位有案。惟會後MAURER私稱我方各項論據如能彙集成文，亦不能謂必無參考價值。㈣鈞電答復記者稿既提宣戰時我所作廢約聲明，似亦可彙提和約第四條。此外對美方論據疵點必要時或亦可抽象酌提。超意鈞部對此一問題不

裝訂線

外交部收電

機字第5646號

妨以法律文字口氣編印一白皮書，雖不必故於此際特別宣傳，仍可供部及外館隨時備用，當否乞核。葉公超

裝訂綫